

ได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญข้างต้นแล้ว จึงถือว่าได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นโดยชอบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฯ แล้ว

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ว่า การประกอบธุรกิจของผู้ฟ้องคดีได้มีวัตถุประสงค์หลักในการทำการตลาดเพื่อกระจายสินค้า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้จำหน่ายอิสระกับผู้บริโภคมาชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นมติที่นอกเหนือจากประเด็นและเอกสารที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีมาชี้แจง มติของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า เอกสารการซื้อขายระหว่างผู้จำหน่ายอิสระกับผู้บริโภคเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า มีการขายตรงต่อผู้บริโภคจริงหรือไม่ ซึ่งแม้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฯ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ จะมีได้บัญญัติโดยตรงว่าผู้ใดมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารการซื้อขาย แต่เมื่อพิจารณามาตรา ๒๔^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับแนวปฏิบัติทางการค้าของการประกอบธุรกิจขายตรงที่ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จำหน่ายอิสระเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค จึงเป็นไปได้ที่ผู้จำหน่ายอิสระจะเป็นผู้จัดทำเอกสารการซื้อขายขึ้นมาเอง นอกจากนี้ เอกสารการซื้อขายดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีการทำการตลาดเพื่อกระจายสินค้าแก่ผู้บริโภค และมีการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักให้แก่ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงโดยคำนวณจากการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นเอกสารหลักฐานสำหรับผู้บริโภคที่จะได้รับรู้ถึงสิทธิเลิกสัญญาตามกฎหมาย แม้ในหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีนำส่งเอกสารจะมีได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องนำส่งเอกสารการซื้อขายดังกล่าว และในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาว่า การประกอบธุรกิจของผู้ฟ้องคดีได้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจขายตรง แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งมติภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งมติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีโอกาสในการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานโดยการจัดเตรียมเอกสารการซื้อขายที่ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำให้แก่ผู้จำหน่ายอิสระเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค

^{๓๔-๔} พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่ากระทำการอันเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัตินี้ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นและเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๔ ในการนำสินค้าหรือบริการไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค ผู้จำหน่ายอิสระต้องดำเนินการตามเงื่อนไขและแผนการขายที่ผู้ประกอบการขายตรงกำหนด



แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาได้จัดเตรียมเอกสารหรือแสดงพยานหลักฐานใด ๆ เพื่อโต้แย้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีนำส่งสมุดใบเสร็จรับเงินเปล่า ตัวอย่างการคำนวณโบนัส และตัวอย่างการสรุปรายงานโบนัสแผนโปรโมชั่น ก็เป็นเพียงเอกสารที่แสดงว่ามีการขายให้แก่สมาชิกที่มีรหัส ซึ่งไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยผ่านผู้จำหน่ายอิสระ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน และได้รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง และความเห็นของคู่กรณีเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีมติในชั้นการพิจารณาข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีแล้ว ส่วนการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาจากพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมาแล้ว แต่เห็นว่าเป็นเอกสารที่มีความผิดปกติและไม่สอดคล้องกับคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเคยให้ไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วจึงมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งของนายทะเบียน กรณีจึงแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยการรับฟังพยานหลักฐานของผู้ฟ้องคดีอย่างเพียงพอแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๙ (๒)^๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อาจชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่า ผู้จำหน่ายอิสระรายใดซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้เองหรือขายต่อผู้บริโภค และผู้จำหน่ายอิสระได้ออกเอกสารการซื้อขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคหรือไม่ ทั้งที่กรณีดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจขายตรง แม้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฯ จะมีได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการขายตรงมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้จำหน่ายอิสระเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค แต่ในทางปฏิบัติทางการค้าปกติของการทำธุรกิจขายตรง จะต้องมีการซื้อขายที่ผู้ประกอบธุรกิจมอบผ่านผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนการขายไปสู่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคอันเป็นการทำการตลาดแบบขายตรงอย่างแท้จริง เอกสารดังกล่าวจึงต้องมียึดตามปกติของการทำธุรกิจ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อาจแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่ในชั้นก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของผู้ฟ้องคดี หรือแม้ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง

^๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในกรณีนี้ ให้นับรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ชลช

๒. ชลช

(๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็นฟังเพื่อยหรือเพื่อประวิงเวลา

๑. ชลช

๒. ชลช

เพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง ผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งเอกสารรายชื่อสมาชิก ผู้ซื้อสินค้าและสมุดใบเสร็จที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยผู้ฟ้องคดีประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เอกสารดังกล่าวมีความผิดปกติหลายประการ อีกทั้งผู้ฟ้องคดี เคยชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้ว่าไม่สามารถระบุได้ว่าผู้จำหน่ายอิสระรายใดซื้อสินค้า เพื่อนำไปใช้เองหรือขายต่อผู้บริโภค และไม่สามารถทราบได้ว่าผู้จำหน่ายอิสระได้ออกเอกสาร การซื้อขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคหรือไม่ กรณีจึงไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์ ในการประกอบธุรกิจขายตรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกอบธุรกิจของผู้ฟ้องคดีมีได้มีลักษณะเป็นการ ขายตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฯ แล้ว นายทะเบียนย่อมมีอำนาจ ตามมาตรา ๔๒^๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการออกคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน การประกอบธุรกิจขายตรงของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๕๐ กำหนดว่า การจำกัดเสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือการประกอบอาชีพจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ เมื่อนายทะเบียนอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเป็นบทกฎหมายเฉพาะ ที่ให้อำนาจนายทะเบียนในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการขายตรง กรณีจึงไม่เป็นการขัดต่อมาตรา ๒๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งดังกล่าวโดยอ้างอิงมาตรา ๓ และ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงฯ ก็เป็นการอ้างอิงข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไว้แล้วอย่างชัดเจน ดังนั้น การที่นายทะเบียนอาศัยเหตุดังกล่าว ในการเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของผู้ฟ้องคดีจึงชอบแล้ว

เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่เพิกถอน การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เป็นการกระทำโดยผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด ต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทน แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๙-๑๕๐/๒๕๕๙)

^๖ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรา ๔๒ กรณีปรากฏแก่นายทะเบียนในภายหลังว่าผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง รายใดประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียน การประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจ ตลาดแบบตรงทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคำสั่งเพิกถอน



สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจและหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีผู้บริโภคร้องเรียนกรณีผู้ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้ภายหลังจากผู้บริโภคชำระราคาครบถ้วนแล้วว่าเป็นกรณีที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แต่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมิได้ดำเนินการประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้บริโภคทราบภายในเวลาอันสมควร แต่กลับแนะนำให้ผู้บริโภคไปดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจเอง กรณีจึงฟังว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๒๐๙ ตำบลคลองสอง (คลอง ๒ ออก) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้างกับนางสาว ป. ผู้จัดการโครงการบ้านปทุมแลนด์ ต่อมา ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีผ่อนชำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว แต่นางสาว ป. ไม่ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงร้องทุกข์ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้นางสาว ป. มาชี้แจงข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ฟ้องคดีถึง ๒ ครั้ง แต่นางสาว ป. ไม่มาตามนัด ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ บริษัท บ. จำกัด นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตามคำพิพากษาศาลจังหวัดธนบุรี และเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนางสาว ป. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อเรื่องกับผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้นจำนวน ๗๐๔,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์แต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวน ๔,๐๐๐ บาท หรือไม่ โดยมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย

ก่อนว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรหรือไม่ เห็นว่า ตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นเวลาถึง ๔ ปีกว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเรียกคู่กรณีมาเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยเพียง ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังยื่นเรื่องร้องทุกข์ไปแล้วถึง ๑ ปีเศษ และครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ห่างจากครั้งแรกถึง ๑ ปี ๗ เดือน เมื่อนางสาว ป. คู่กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่มาตามกำหนดนัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องประมวลเรื่องเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเสนอเลขาธิการหรือรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาสั่งการโดยเร็วว่าจะให้ยุติเรื่องหรือดำเนินคดีกับนางสาว ป. ตามข้อ ๘^๗ ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับเมื่อสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง มีหนังสือลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙ ชี้แจงแก่ผู้ถูกฟ้องคดีว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินจัดสรรแปลงย่อยในโครงการบ้านปทุมแลนด์ที่นางสาว ป. ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าที่ดินและได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ดังนั้นนางสาว ป. จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่าเป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประเภททาวน์เฮาส์ตามสัญญาจะซื้อขายกับนางสาว ป. และชำระเงินครบถ้วนแล้ว แต่นางสาว ป. ไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ฟ้องคดี ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่พิพาท จึงเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจและหน้าที่พิจารณาได้ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑)^๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ และเป็นเรื่องที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

^๗ ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผลการเจรจาไกล่เกลี่ย คู่กรณีไม่สามารถตกลงรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรยุติเรื่อง หรือให้ดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้งแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ

^๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ

ฯลฯ

ฯลฯ



อาจเห็นสมควรเข้าดำเนินคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์ตามมาตรา ๓๙^๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจและหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา ๒๐ (๑)^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงชอบที่จะต้องดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ โดยประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาโดยเร็วและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในระยะเวลาอันสมควร แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีหาได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ต่อเนื่องและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควรไม่ แต่กลับให้คำแนะนำผู้ฟ้องคดีไปดำเนินคดีกับนางสาว ป. เอง กรณีจึงรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร

ส่วนการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ กรณีต้องเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีประกอบกัน โดยค่าเสียหายที่ศาลจะกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีได้นั้น จะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เมื่อค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางติดตามเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว เป็นค่าเสียหายที่มีได้เกิดขึ้นหรือเป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี การกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๓/๒๕๕๙)

^{๙-๑๐} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๐ ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการดำเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือข้าราชการในสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

ในการดำเนินคดีในศาล ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจฟ้องเรียกทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ร้องขอได้ด้วย และในการนี้ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง



ข้อความโฆษณาที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมโดยรวมตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จะต้องเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือเป็นข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะต้องเป็นข้อความที่มีลักษณะตามที่บัญญัติดังกล่าวกำหนดไว้ ดังนั้น การใช้ข้อความโฆษณาว่า “...ประหยัดแก๊สได้สูงสุด ๓๐-๕๐% ลดค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อใช้งาน...” ซึ่งมีความหมายว่าเตาประหยัดแก๊สได้สูงสุดอยู่ในช่วงร้อยละ ๓๐ ถึงร้อยละ ๕๐ อันสอดคล้องกับผลการทดสอบเตาแก๊สต่อหน้าเจ้าหน้าที่ จึงมิได้มีลักษณะที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง อันจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของสินค้าแต่อย่างใด คำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่ห้ามใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณา จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายเตาแก๊สยี่ห้อ ฮ. และได้โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้ข้อความว่า “...ฮ. สูดยอดเตาประหยัดแก๊ส คุณภาพสูง...ที่เกิดจากการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานวิศวกรได้นำหลักการทางกลศาสตร์ขั้นสูงมาใช้ในการออกแบบ...ทำให้การเผาไหม้หมดจดได้พลังความร้อนสูงสุด ลดคราบเขม่าและมลภาวะ จึงเกิดความประหยัดและลดอัตราการใช้แก๊สสูงสุด ๓๐-๕๐% ประหยัดแก๊สได้สูงสุด ๓๐-๕๐% ลดค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อใช้งาน...ให้ความร้อนสูงกว่า...ใช้แก๊สได้หมดถึงกว่าเดิม...มีความปลอดภัยสูงขึ้น เนื่องจากใช้แรงดันในท่อแก๊สได้ต่ำกว่าเดิม...ง่ายต่อการดูแลรักษา ผู้ใช้สามารถถอดล้างได้ด้วยตนเอง...ลดความร้อนบริเวณหน้าเตาจากเดิม...ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน...ไม่ต้องปรับแต่งอากาศตลอดอายุการใช้งาน...เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายใต้สิทธิบัตรของคนไทย...รับประกันความประหยัดตลอดอายุการใช้งาน...” ต่อมา มีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) เกี่ยวกับการโฆษณาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีไปให้ข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีการร้องเรียน ผู้ฟ้องคดีได้ไปพบเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อจัดส่งเอกสารและชี้แจงข้อเท็จจริง โดยได้ทำการสาธิตประสิทธิภาพค่าความประหยัดของเตาแก๊ส หลังจากนั้น ได้มีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้มีคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ห้ามผู้ฟ้องคดีใช้ข้อความว่า “...ประหยัดแก๊สได้สูงสุด ๓๐-๕๐% ลดค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อใช้งาน” และข้อความว่า “...เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายใต้สิทธิบัตรของคนไทย...” ครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณา ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี



แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ด้วยเหตุผลเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่ ๑๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์ว่า คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาฉบับพิพาทที่ห้ามผู้ฟ้องคดีใช้ข้อความว่า “...ประหยัดแก๊สได้สูงสุด ๓๐-๕๐% ลดค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อใช้งาน” และข้อความว่า “...เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายใต้สิทธิบัตรของคนไทย...” ครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณา ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า โดยที่มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า การโฆษณาจะต้องไม่ใช่ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ วรรคสอง บัญญัติว่า ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม (๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง (๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม (๓) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ (๔) ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน (๕) ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พระราชบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เพื่อให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค ดังนั้น ข้อความโฆษณาใดที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมโดยส่วนรวม จะต้องเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือเป็นข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจะต้องมีลักษณะตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อพิจารณาข้อความว่า “...ประหยัดแก๊สได้สูงสุด ๓๐-๕๐% ลดค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อใช้งาน...” เห็นว่า เมื่อมีการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่าใช้ข้อความโฆษณาที่เป็นความเท็จหรือเกินความจริง ผู้ฟ้องคดีจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่า ข้อความดังกล่าวมิใช่ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ซึ่งจากการทดสอบการใช้งานของเตาแก๊ส ฮ. ที่ปรากฏต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ เตาดังกล่าวสามารถประหยัดแก๊สได้ในครั้งแรกร้อยละ ๖๐ ครั้งที่ ๒ ประหยัดได้ร้อยละ ๕๗.๘๘ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ทั้งสองครั้ง หากผู้ฟ้องคดี

มิได้อ้างเอกสารรายงานผลการทดสอบและวิเคราะห์ ที่ ศทม.ทฟ.บข. ๑๓๙/๔๓ ฉบับลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ออกโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องนำผลการทดสอบดังกล่าวมาเป็นข้อเท็จจริงในการวินิจฉัยว่าข้อความโฆษณาของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงหรือไม่ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเอกสารรายงานผลการทดสอบและวิเคราะห์ดังกล่าวที่ได้ผลการทดสอบสถิติการประหยัดสูงสุด โดยใช้วิธีทดสอบและเก็บข้อมูล ๗ ตัวอย่างทดลอง และนำผลการทดสอบที่ได้มาคำนวณโดยตัดผลการวิเคราะห์ขั้นสูงออกแล้วทดสอบเพิ่มเติมจนครบตามคำชี้แจงของผู้เชี่ยวชาญสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เมื่อหาค่าเฉลี่ยจึงได้ร้อยละ ๔๘.๙๕ นั้น กรณีเช่นนี้ เห็นได้ว่าการทดสอบ ๕ ครั้ง จะต้องมียุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันซึ่งอาจมีบางครั้งเกินร้อยละ ๕๐ บางครั้งไม่ถึงร้อยละ ๔๘.๙๕ ทั้งข้อเท็จจริงก็เป็นที่ยอมรับว่าผลการทดสอบแต่ละครั้งจะต้องมีความประหยัดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ส่วนผสมของแก๊ส แต่ละยี่ห้อ อุณหภูมิ หรือความชื้นในห้องทดลอง การที่ผู้ฟ้องคดีใช้ข้อความดังกล่าวยอมแสดงให้เห็นว่ามีการประหยัดแก๊สได้สูงสุดอยู่ในช่วงร้อยละ ๓๐ ถึงร้อยละ ๕๐ ประกอบกับผลการทดสอบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อความในโฆษณา ซึ่งบอกค่าความประหยัดเป็นช่วงมีลักษณะเป็นการประมาณ มิได้จำกัดหรือเจาะจงว่าประหยัดสูงสุดที่ร้อยละ ๕๐ แต่อย่างใด โดยสามัญสำนึก ผู้บริโภคย่อมเข้าใจได้ว่า เตาแก๊สยี่ห้อ ฮ. นั้นมีค่าความประหยัดตั้งแต่ร้อยละ ๓๐ เป็นต้นไป และอาจประหยัดได้สูงสุดถึงร้อยละ ๕๐ มิใช่ประหยัดร้อยละ ๕๐ ทุกกรณีไป ข้อความดังกล่าวจึงมิได้มีลักษณะที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของสินค้าตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้าง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่าในการพิจารณาข้อความโฆษณาดังกล่าวได้มีการรับฟังข้อเท็จจริงจากการชี้แจงด้วยวาจา และรายงานผลการทดสอบวิเคราะห์ข้อมูลเตาแก๊สที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด และเตาของผู้ฟ้องคดี และรับฟังข้อเท็จจริงจากการชี้แจงด้วยวาจา และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยแล้ว นั้น เห็นว่า ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณาชุดที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ วาระที่ ๕.๒ แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีรับฟังเฉพาะกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยดังกล่าวแล้วจึงพิจารณาว่าอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า เตาแก๊สยี่ห้อ ฮ. มีการประหยัดแก๊สได้สูงสุดถึงร้อยละ ๕๐ โดยมีได้นำข้อเท็จจริงผลการทดสอบต่อหน้าเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งสามารถประหยัดแก๊สได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ มาพิจารณาประกอบเอกสารรายงานผลการทดสอบและวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ทั้งที่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากการทดสอบ



บางครั้งเตาตั้งกล่าวประหยัดแก๊สได้สูงสุดเกินกว่าร้อยละ ๕๐ จริง ย่อมเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงเฉพาะการทดสอบและวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) มาเป็นผลร้ายต่อผู้ฟ้องคดี โดยมีได้รับฟังข้อเท็จจริงในผลการทดสอบต่อหน้าเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ มาประกอบการพิจารณา จึงเป็นการฟังข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน ประกอบกับผลการทดสอบและวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยดังกล่าว ซึ่งสถิติการประหยัดสูงที่สุดร้อยละ ๔๘.๙๕ ก็มีความใกล้เคียงกับร้อยละ ๕๐ และเป็นการกำหนดค่าความประหยัดที่ใช้ในการโฆษณาโดยทั่วไปซึ่งจะการใช้การบิดเบือนตัวเลข การนำตัวเลขที่มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยโดยมิได้เป็นค่าตัวเลขที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจนน่าจะทำให้ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค จึงยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะฟังได้ว่า ความเห็นของคณะกรรมการเป็นการใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่กำหนดในมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ พิพากษาเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ที่ ๑๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง การโฆษณาเตาประหยัดแก๊สยี่ห้อ ฮ. ของบริษัท ฮ. จำกัด ที่ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้ข้อความว่า “...ประหยัดแก๊สได้สูงสุด ๓๐-๕๐% ลดค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อใช้งาน...” และข้อความว่า “...เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายใต้สิทธิบัตรของคนไทย...” (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗๒๐/๒๕๕๙)

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจสั่งห้ามขายสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งไว้เป็นการชั่วคราวหากปรากฏว่าสินค้านั้นมีเหตุอันน่าเชื่อว่าเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค จนกว่าจะมีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่อการทำสลายกรรมโดยใช้วิธีไบโอเทคนิคยังไม่มีการรับรองถึงความปลอดภัยจากการแพทย์ ไม่มีการทดลองเป็นงานวิจัย และไม่มีการตรวจสอบกระบวนการผลิตว่าได้มาตรฐานหรือไม่ อีกทั้งยังพบคนไข้ที่มีปัญหาจากการได้รับการฉีดสารโดยวิธีไบโอเทคนิค จึงฟังได้ว่าการใช้สารในวิธีไบโอเทคนิคอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกคำสั่งห้ามขายสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นการชั่วคราว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีผู้ได้รับความเสียหายจากการทำสลายกรรมของผู้ฟ้องคดีโดยวิธีที่เรียกว่า เทคนิคไบโอพลาสติก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ และหนังสือลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ขอเลื่อนการเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นหนังสือแทนการชี้แจงด้วยตนเอง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีเหตุอันน่าเชื่อได้ว่าสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค กรณีมีความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องป้องกันอันตรายและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากสินค้าชนิดนี้ จึงมีคำสั่งที่ ๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ห้ามขายสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นการชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากแพทยสภา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีไบโอเทคนิค สรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ฉีดเข้าร่างกายมนุษย์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องริ้วรอยต่าง ๆ นั้นจัดเป็นยา ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เคยมาขอขึ้นทะเบียนยากับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และไม่เคยขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปตรวจสอบกระบวนการผลิตว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ในส่วนของคนไข้ปรากฏว่า พบคนไข้ที่มีปัญหาจากการได้รับการฉีดสารโดยวิธีไบโอเทคนิครวม ๗๙ คน ซึ่งคนไข้บางคนแพทย์ไม่สามารถรักษาให้ได้ คนไข้บางคนแพทย์ต้องรีบรักษาเบื้องต้นให้ถ้าเกิดภาวะติดเชื้อ และคนไข้บางคนแพทย์รักษาให้ดีขึ้น แต่เมื่อแผลหายแล้วยังมีลักษณะผิดปกติจากการฉีดสารแปลกปลอมโดยวิธีดังกล่าว ไม่สามารถเอาออกได้หมด สารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคมีผลกระทบต่อคนไข้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไม่ได้ผ่านการทดลองในงานวิจัยมาก่อน ไม่ได้มาตรฐานและไม่เหมาะสมที่จะใช้กับคนไข้ และวิธีไบโอเทคนิคซึ่งดัดแปลงมาจากไบโอพลาสติกยังไม่เป็นที่ยอมรับว่าได้มาตรฐานทางการแพทย์ ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและประชาชนเป็นหลัก คณะกรรมการบริหารสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีระงับการฉีดสารเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยด้วยวิธีไบโอเทคนิค รวมทั้งระงับการแนะนำให้แพทย์ท่านอื่นฉีดไว้ก่อนจนกว่าจะมีหลักฐานหรือข้อมูลใหม่ที่ทำให้คณะกรรมการฯ พิสูจน์ได้ว่าจะไม่ทำอันตรายและความเสียหายให้แก่ผู้ป่วยเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยก็เคยมีหนังสือ ที่ รวศท ๓๐-๒๗๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐



มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงเลขาธิการแพทยสภาว่า คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาการใช้สารด้วยวิธีไบโอเทคนิคของผู้ฟ้องคดีร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายจริยธรรมและผู้แทนจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยมีมติว่า ปัจจุบันวิธีไบโอเทคนิคเป็นวิธีที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในประเทศไทย และทำให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมเมื่อมีการนำวิธีการนี้ไปดำเนินการโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างถูกต้องตามที่กำหนดขึ้นโดยแพทยสภา จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นว่า ผู้ที่ให้ความเห็นเป็นผู้แทนจากองค์กรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนโดยตรง ซึ่งต่างให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า สารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคยังไม่ได้มีการรับรองถึงความปลอดภัยจากทางการแพทย์ ความเห็นดังกล่าวจึงมีความน่าเชื่อถือและรับฟังได้เมื่อการใช้สารในวิธีไบโอเทคนิคมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและร่างกายของประชาชนที่เข้ารับบริการ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องความปลอดภัย หากปล่อยให้มีการใช้สารในวิธีไบโอเทคนิคดังกล่าวต่อไปอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ กรณีดังกล่าวจึงถือได้ว่ามีความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะป้องกันอันตรายและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สารในวิธีไบโอเทคนิคที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถชี้มูลพินิจในการมีอำนาจออกคำสั่งห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกคำสั่งที่ ๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ห้ามขายสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นการชั่วคราวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การออกคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ ๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ห้ามขายสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นการชั่วคราวไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ ก่อนที่จะออกคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า คำสั่งห้ามขายสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นการชั่วคราวที่พิพาทนั้น มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ คำสั่งดังกล่าวจึงมีสภาพเป็นกฎตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงไม่อยู่ในบังคับตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ

^{๑๑} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓๖

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน ถ้าคณะกรรมการมีเหตุที่น่าเชื่อว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

ฯลฯ

ฯลฯ

และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๗๖๒/๒๕๕๙)

๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๔

คติปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การควบคุมอาคาร

๑.๑ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ

๑.๑.๑ กฎกระทรวง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวม ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมทุกคนตามนัยมาตรา ๑๓๖๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมรายใดถึงแก่กรรม การให้ความยินยอมในการปลูกสร้างอาคารบนที่ดินดังกล่าวย่อมตกเป็นของทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมรายนั้นแทน ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้แนบหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารที่ลงลายมือชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมซึ่งหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมมาประกอบคำขอครบทุกรายกรณีย่อมเป็นการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยแนบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ยื่นคำขอไปรับคำขออนุญาตคืนเพื่อจัดการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามแบบ ข.๑ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน ๑๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๐๓ เลขที่ ๕๖๐๔ และเลขที่ ๕๖๐๕ รวม ๓ แปลง ซึ่งเป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือสัญญาเช่าที่ดินเฉพาะส่วนกับนาย ส. โดยผู้ฟ้องคดีได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๐๒ เลขที่ ๕๖๐๓ เลขที่ ๕๖๐๔ และเลขที่ ๕๖๐๕ รวม ๔ แปลง ที่นาย ส. ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย บ. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันกับนาง ผ. สำเนาหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดินเฉพาะส่วน และสำเนาหนังสือสัญญาเช่าที่ดินเฉพาะส่วนระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ส. ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งระบุว่า คำขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นไว้ยังขาดเอกสารหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ดังนี้ (๑) ขาดหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดินของนาง ผ. (๒) ให้นาง ผ. ลงนามรับรองสำเนาโฉนดที่ดินที่ขออนุญาตปลูกสร้าง และ (๓) ขาดสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาของนาง ผ. โดยให้ผู้ฟ้องคดีไปรับคำขออนุญาตคืนเพื่อจัดการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง และส่งคืนภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าว หากพ้นกำหนดแล้ว ให้ถือว่าผู้ฟ้องคดีเพิกถอนคำขออนุญาตที่ยื่นไว้ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาล และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามกรณีพิพาทนี้ได้แก่มาตรา ๒๑^๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑ (๑)^๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐

^๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๑ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ

^๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ เจ้าของอาคารผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต

(๑) ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข.๑ พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น



(พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๕ (๗)^๓ ของแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบ ข.๑ บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๐๓ เลขที่ ๕๖๐๔ และเลขที่ ๕๖๐๕ รวม ๓ แปลง โดยได้แนบโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๐๒ เลขที่ ๕๖๐๓ เลขที่ ๕๖๐๔ และเลขที่ ๕๖๐๕ แต่ปรากฏว่าโฉนดที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมายื่นประกอบคำขออนุญาตนั้นระบุว่า นาย ส. ผู้จัดการมรดกของนาง บ. และนาง ผ. ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างใด การให้ความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดินแปลงดังกล่าวจึงต้องได้รับความยินยอมจากนาง ผ. ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยตามมาตรา ๑๓๖๑ วรรคสอง^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อนาง ผ. ได้ถึงแก่ความตายแล้ว ทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของนาง ผ. ย่อมต้องเป็นผู้ให้ความยินยอมในการปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวแทน การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยแนบสำเนาโฉนดที่ดินและสำเนาหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดินเฉพาะส่วนของนาย ส. เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ได้ยื่นหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดินส่วนของนาง ผ. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมด้วย เป็นการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยแนบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมไม่สามารถพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง^๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีคำสั่งโดยระบุว่า

^๓ แบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๕ พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ จำนวน ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จำนวน ฉบับ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๖๑

ฯลฯ

ฯลฯ

แต่ตัวทรัพย์สินนั้นจะจำหน่าย จำนำ จำนอง หรือก่อให้เกิดภาระติดพันได้ก็แต่ด้วยความยินยอมแห่งเจ้าของรวม

ทุกคน

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๗ ในการตรวจพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และให้นำมาตรา ๒๕ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ



คำขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีที่ได้ยื่นไว้ยังขาดเอกสารหรือเอกสารไม่ถูกต้อง และให้ผู้ฟ้องคดีไปรับคำขออนุญาตคืนเพื่อจัดการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดแล้วให้ถือว่าผู้ฟ้องคดีเพิกถอนคำขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๑)^๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยในทำนองเดียวกันกับเหตุผลในการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๓/๒๕๕๘)

๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ

ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภาคีวิศวกร สามารถคำนวณโครงสร้างอาคารได้แต่เฉพาะอาคารสูงไม่เกิน ๓ ชั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ๔ ชั้น และออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แก่ผู้ขอ ทั้งที่อาคารดังกล่าวมีวิศวกรผู้คำนวณโครงสร้างเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภาคีวิศวกร จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อาคารที่มีการแบ่งกันห้องเป็นห้องพักจำนวน ๔๔ ห้อง แต่ละห้องมีห้องส้วมและห้องน้ำในตัว มีทางเดินไปยังห้องพักอยู่ตรงกลางอาคาร และมีบันไดขึ้นลงแต่ละชั้นเพียงทางเดียว กรณีย่อมเห็นได้ว่า อาคารดังกล่าวมิใช่อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวของผู้ขออนุญาตก่อสร้างและบริวารเท่านั้น แต่เป็นการก่อสร้างอาคารเพื่อให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัย จึงถือเป็นอาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมตามนัยข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว นอกจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดให้เป็นอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารอาศัยรวมแล้ว ยังต้องกำหนดให้เป็นอาคารประเภท

^๖ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ควบคุมการใช้อีกประการหนึ่งด้วย การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทนี้โดยระบุไว้ในใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพียงว่าเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวม ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ นอกจากนี้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกรณีนี้ในที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินที่กำหนดให้เป็นที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว ยังถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซื้อบ้านพร้อมที่ดินอยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งมีการจัดทำแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินให้เป็นประเภทที่อยู่อาศัย ต่อมา นาง ป. (ผู้ร้องสอด) ได้ซื้อที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านดังกล่าวโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๖๑ เนื้อที่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา และได้จดทะเบียนการจำนองเรื่องจำกัดความสูงในการก่อสร้างไม่เกิน ๑๒ เมตร โดยผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๖๑ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขออนุญาตและเอกสารประกอบคำขอแล้วเห็นว่ารายการที่ผู้ร้องสอดยื่นไว้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ๕๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวม มีพื้นที่ ๑,๑๕๖ ตารางเมตร ไม่มีที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถ ทั้งนี้ ตามแบบแปลนอาคารที่ผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี อาคารที่จะก่อสร้างมีความสูง ๑๒.๗๐ เมตร มีการแบ่งกันห้องเป็นห้องพักจำนวน ๔๔ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยห้องละ ๒๐.๔๐ ตารางเมตร โดยแต่ละห้องมีห้องส้วมและห้องน้ำในตัว มีทางเดินไปยังห้องพักอยู่ตรงกลางอาคารและมีบันไดขึ้นลงแต่ละชั้นเพียงทางเดียว ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่าเป็นการออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยรวมในลักษณะที่มีเจตนาให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับความเดือดร้อนเสียหาย มีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยอยู่อย่างสงบสุขมานานกว่า ๑๐ ปี เนื่องจากผู้จัดสรรที่ดินได้กำหนดให้ที่ดินจัดสรรหมู่บ้านดังกล่าวก่อสร้างได้แต่เฉพาะที่อยู่อาศัยธรรมดาเท่านั้น ไม่ต้องการให้มีอาคารประเภทพาณิชย์กรรม และในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรดังกล่าวทุกแปลง ผู้ขายได้ทำสัญญาตกลงกับผู้ซื้อในข้อ ๔.๑ ว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้ที่ดินปลูกสร้างอาคารเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น การใช้ที่ดินหรืออาคารเพื่อการอื่น เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในทางการค้า จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน ซึ่งอาคารหลังนี้ ผู้ร้องสอดมีความประสงค์ที่จะก่อสร้าง

เป็นหอพักให้เช่า แต่มีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตว่าเป็นที่พักอาศัยรวม โดยก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องสอด ผู้จัดสรรที่ดินได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทให้แก่ผู้ร้องสอด นอกจากนี้ยังมีการปกปิดสถานที่ก่อสร้างอาคารโดยไม่ระบุเลขที่บ้านไว้ในใบอนุญาตอีกด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย บ. วิศวกรผู้คำนวณโครงสร้างของอาคารพิพาทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภาคีวิศวกรซึ่งตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ตามมาตรา ๗^๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภาคีวิศวกรสามารถคำนวณโครงสร้างอาคารได้แต่เฉพาะอาคารสูงไม่เกิน ๓ ชั้น ดังนั้น นาย บ. จึงไม่อาจเป็นผู้รับผิดชอบในการคำนวณโครงสร้างอาคารพิพาทซึ่งมีความสูง ๔ ชั้นได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอดและออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทให้แก่ผู้ร้องสอด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อาคารพิพาทมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๑,๑๕๖ ตารางเมตร มีความสูง ๑๒.๗๐ เมตร มีการแบ่งกันห้องเป็นห้องพักจำนวน ๔๔ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยห้องละ ๒๐.๔๐ ตารางเมตร โดยแต่ละห้องมีห้องส้วมและห้องน้ำในตัว มีทางเดินไปยังห้องพักอยู่ตรงกลางอาคารและมีบันไดขึ้นลงแต่ละชั้นเพียงทางเดียว อันมีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมตามบทนิยามในกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะของอาคารที่ผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีการแบ่งกันเป็นห้องพักจำนวนกว่า ๔๔ ห้อง โดยแต่ละห้องมีห้องน้ำและห้องส้วมในตัว รวมทั้งมีการจัดทำบันไดขึ้นลงระหว่างชั้นแล้ว ย่อมเห็นได้ชัดว่า อาคารดังกล่าวมิใช่อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวของผู้ร้องสอดและบริวาร แต่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัย จึงถือเป็นอาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม

^๗ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๗๙ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นางกรรมการทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



ตามนัยข้อ ๒^๙ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีจึงเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๒^๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ดังนั้น ในการอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารพิพาท นอกจากผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดให้เป็นอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารอาศัยรวมแล้ว ยังจะต้องกำหนดให้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้อีกประการหนึ่งด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ผู้ร้องสอด โดยระบุไว้ในใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวแต่เพียงว่าเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวม โดยมีได้ระบุไว้ด้วยว่าเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ กล่าวคือเป็นอาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบข้อ ๑ (๑)^{๑๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗)ฯ ด้วย ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

^๙ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๒ อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ได้แก่อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการค้าหรือธุรกิจที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตั้งแต่แปดสิบตารางเมตรขึ้นไป

^{๑๐} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล

(๒) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้กระทำการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ทำการตรวจสอบภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได้

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

^{๑๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว

ฯลฯ

ฯลฯ

